

1500083-93.2022.8.26.0252

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Furto

Magistrado: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Comarca: Ipaussu

Foro: Foro de Ipaussu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (grifou-se).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, pela inexistência de qualquer omissão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ipaussu, 02 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu - SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500083-93.2022.8.26.0252 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500083-93.2022.8.26.0252

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAN HENRIQUE INACIO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Vistos.

Recebo os embargos de declaração opostos pelo indiciado às fls. 264/266, eis que tempestivos.

Com efeito, os embargos declaratórios visam esclarecer obscuridade/ambiguidade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Nesta senda, no mérito os aclaratórios em questão não merecem provimento pela inexistência de omissão.

Alega-se omissão no reconhecimento da confissão. Entretanto, quando da transcrição do interrogatório do acusado em juízo, esclareceu-se que ele negou a prática delitiva. Assim, não há confissão a ser reconhecida.

Anote-se que a confissão do porte de drogas para consumo pessoal, não é confissão parcial, vez que se assume outra prática delitiva e não apenas se nega circunstância não elementar do tipo, que o qualificaria ou majoraria.

Não se trata, ademais de confissão qualificada, pois não se assume a prática da conduta típica seguida de alegação de descriminante ou de causa de isenção de pena. Por fim, ressalte-se que o entendimento exarado na sentença está de acordo com aquele cristalizado na Súmula 630 do C. Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (grifou-se). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, pela inexistência de qualquer omissão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ipaussu, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA